

广东省拆旧复垦质量建设标准

（征求意见稿）

2023 年 3 月

目 录

1 适用范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语与定义	2
4 总体原则	3
5 拆旧复垦建设质量要求	3
5.1 建筑拆旧	3
5.2 土壤重构	4
5.3 土壤检测	5
5.4 坡面防护	5
5.5 配套建设	5
5.6 复垦种植	5
5.7 管护利用	6
6 复垦指标认定要求	7
6.1 现场施工质量要求	7
6.2 地类变更要求	7
6.3 不纳入复垦指标面积认定的重点情形	9
7 附录	10
附录 1：拆旧复垦质量控制标准	10
附录 2：拆旧复垦项目质量自检清单	11
附录 3：管护标识牌参考样式	13
附录 4：管护界桩参考样式	14
附录 5：园地或林地的认定标准	15
附录 6：线状地物调查规则	20
附录 7：不能纳入复垦指标交易的常见情形	24

引 言

为推进广东省拆旧复垦管理的制度化、规范化建设,规范拆旧复垦项目实施,提升拆旧复垦工作质量,根据《中华人民共和国土地管理法》《土地复垦条例》《广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案(试行)》(粤府函〔2018〕19号)《广东省农村建设用地拆旧复垦管理办法》(粤自然资规字〔2018〕2号)《关于实施广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案(试行)的补充通知》(粤府函〔2019〕389号)等有关法律法规、政策和技术规范,对拆旧复垦质量建设标准进行规定。

1 适用范围

本文件适用于广东省农村或国有农场建设用地拆旧复垦项目实施、验收以及复垦指标范围认定等工作，规定了拆旧复垦项目建筑拆旧、土壤重构、土壤检测、坡面防护、配套建设、复垦种植和管护利用等环节的质量控制标准要求以及复垦指标认定要求。复垦为耕地的参照广东省补充耕地项目最新要求和相关标准规范执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 21010-2017 土地利用现状分类

GB 50433-2018 生产建设项目水土保持技术标准

GB 15618-2018 农用地土壤污染风险管控标准

GB/50288-2018 灌溉与排水技术标准

GB/T30600-2022 高标准农田建设 通则

GB/T 38509-2020 滑坡防治设计规范

GB/T15776-2016 造林技术规程

TD/T 1036-2013 土地复垦质量控制标准

TD/T1031.1-2011 土地复垦方案编制规程 第1部分：通则

TD/T 1012-2016 土地整治项目规划设计规范

TD/T 1055-2019 第三次全国国土调查技术规程

TD / T1048-2016 耕作层土壤剥离利用技术规范

T/CAGHP 027-2018 坡面防护工程设计规范

LY/T 1607 造林作业设计规程

NY/T 1121 土壤检测

《广东省第三次全国国土调查技术实施细则》（粤国土调查办发〔2019〕42号）

《广东省农村建设用地拆旧复垦验收指南》（粤自然资函〔2019〕2032号）

《广东农垦国有农场拆旧复垦项目验收指南》（粤自然资函〔2022〕1292号）

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 拆旧复垦：指农村建设用地使用权人依法自愿退出农村建设用地后，乡镇人民政府组织将农村建设用地上闲置或废弃的农村房屋等地上建（构）筑物拆除，并采取整治措施使土地达到可直接种植作物的农用地利用状态的行为。

3.2 拆旧复垦质量：指拆旧复垦项目完成后，建筑拆旧、土壤重构、土壤检测、坡面防护、配套建设、复垦种植、管护利用等工程达到相关标准规定的情况。

3.3 复垦指标：指农村或国有农场建设用地通过拆旧复垦腾退出可用于安排等面积城镇建设用地的控制指标。

3.4 耕地：指种植农作物的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、休耕地）；以种植农作物（含蔬菜）为主，间有零星果树、桑树或其他树木的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。

3.5 园地：指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生作物，覆盖度大于 50%或每亩株数大于合理株数 70%的土地，包括用于育苗的土地。

3.6 林地：生长乔木、竹类、灌木的土地。不包括生长林地的湿地，城镇、村庄范围内的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林地，以及河流、沟渠的护堤林用地。

3.7 表土剥离：指采取机械或人工措施，对适合耕种的表土层或腐殖质层土壤挖掘剥离并定点存放管理的过程。

3.8 土地平整：指通过土方工程对土地表层进行改造，减缓土地表层明显高差，以达到复垦种植的要求。

3.9 土壤回覆：将已剥离的表层土壤改良之后重新回填场地的过程。

3.10 土壤检测：对影响土壤质量因素的代表值进行测定，确保土壤质量符合植物生长的标准。

3.11 管护利用：指拆旧复垦项目通过竣工验收后，对项目实施的工程设施及复垦的园地或林地等农用地进行监管和维护，使其长期稳定维持农用地利用状

态的行为。

4 总体原则

(1) 综合控制原则。拆旧复垦质量建设标准确定应体现综合控制的原则，通过工程措施和管护措施后，拆旧复垦项目的建筑拆旧、土壤重构、土壤检测、坡面防护、配套建设、复垦种植、管护利用等方面应达到相关要求。

(2) 经济合理原则。拆旧复垦质量建设标准确定应依据技术经济合理的原则，兼顾自然条件与土地类型，确定复垦土地的用途，综合治理，因地制宜，宜园则园，宜林则林。

(3) 保护优先原则。拆旧复垦质量建设标准确定应遵循保护土壤、水资源和环境质量，保护文化古迹，保护生态，防止水土流失，防止次生污染的原则。

(4) 实事求是原则。拆旧复垦质量建设标准确定应遵循实事求是的原则，若拆旧复垦项目遇到特殊条件不能达到本标准规定要求时，可结合当地实际情况科学合理地推进拆旧复垦工作。

(5) 符合地类变更。拆旧复垦项目完成后，复垦地块应满足《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）和最新年度国土变更调查技术规程中关于农用地相关变更要求。

5 拆旧复垦建设质量要求

5.1 建筑拆旧

5.1.1 建筑拆除

拆旧前，建（构）筑物中如有可重复利用价值的建筑构件，应采取保护性措施拆除、分类收集和存放，有效用于美丽乡村建设。在实施拆旧时，应综合考虑对立项范围内建（构）筑物应拆尽拆，并应做好施工安全措施。拆旧完成后，项目区范围内地上建（构）筑物、硬化地面以及地下 100 cm 的基础设施应全部拆除，一般不得存在硬化墙体分割或者围蔽项目区范围，相邻处地势高差大于 50cm 的可保留或修建挡土墙防止地块水土流失或土方坍塌。

5.1.2 地表清理

拆旧后，项目区范围内地表散落的废石、碎料等建筑垃圾以及杂物需及时清除，并运出项目区外进行妥善处理，不能堆放在项目区范围内或周边，清理后现

场应无明显废弃杂物堆积。复垦为园地的地块砾石和瓦砾总含量不超过 15%，且有效土层厚度内的遗留土块、砾石和瓦砾直径应小于 5cm。

5.2 土壤重构

土壤重构主要包括表土剥离、土地平整、土壤回覆、土壤改良等工程。

5.2.1 表土剥离

为保护优质表层土壤不浪费，应根据现场实际的土壤腐殖质层厚度确定表土剥离厚度，做到应剥尽剥，一般剥离表土厚度为 20cm~40cm，表土剥离后应定点堆放，并采取临时拦挡、遮盖、排水等防护措施。

5.2.2 土地平整

土地平整应注意土方挖填平衡，同时与坡面防护、配套设施建设等工程相结合，满足地块生产要求。土地平整后的地面不应存在明显高洼点，局部起伏高差应控制在 15cm 以内。复垦为园地的，土地平整后整体坡度不得大于 25 度。

复垦为园地或林地，项目区范围内局部地块切实需要保留斜陡坡面的，应做好坡面生态防护等相关工程措施，避免水土流失、土方塌方和滑坡等风险。

土地平整时需修筑梯田的，梯田田面长边应沿等高线布设，梯田形状呈长条形或带形。在沿等高线的基础上，采取“大弯就势，小弯取直”的原则布设田块尽量集中连片，并考虑防冲措施。梯田规格及埂坎形态应因地制宜，视地形、地面坡度、土壤的性质和干旱程度而定。水平梯田、隔坡梯田的平台应做到田面平整，田坎坚固。坡式梯田应做到田埂顶部水平，梯田中的集流槽内有水簸箕等分流措施。

5.2.3 土壤回覆

土地平整后，应将土地平整前剥离的表土回覆。土层厚度不满足要求时，应结合客土回填等措施增加土层厚度，同时施工土层厚度应为设计土层厚度的 1.2 倍以上，保证回填土壤沉实后，复垦为园地或林地的有效土层厚度大于 30cm。土壤回覆应避免在雨季施工，如有需要可开挖临时排水沟。

5.2.4 土壤改良

土壤质量不符合农用地复垦标准的，应通过施撒改良剂、肥料和土地翻耕等土壤改良措施，增加土壤有机质和养分含量，提高土壤肥力，改良土壤性状，达到土壤质量要求（见附录 1），为植物正常生长创造良好条件。

5.3 土壤检测

5.3.1 土壤采样要求

土壤样品采样应采用随机抽样法，每 50 亩最少采集 1 个混合样，每个混合样由 5 个以上的采样点组成，项目区面积不足 50 亩的按 50 亩的要求采集；复垦项目区地块分散的，原则上每个地块均取土，形成混合样；项目区数量较多或跨行政村的，原则上每个行政村应结合实际情况增加样品采集数量。对地块分布范围广或土壤状况差异较大的项目区，应结合实际情况增加样品采集数量。

5.3.2 土壤质量要求

复垦成园地或林地的表土层有机质、土壤容重、土壤质地、pH 值等质量控制指标应满足土地复垦质量控制标准（附录 1）。复垦成园地的，镉、汞、砷、铅、铬五项检测指标不得超过《农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的农用地污染风险管制值。

5.4 坡面防护

项目区内地块如存在水土流失、土方坍塌和滑坡等风险的斜陡坡面，应根据项目所处位置的地形地貌、气象、水文、地质等条件，在坡面稳定的基础上，采取有效的生态防护工程措施进行治理，包括护坡措施（梯田、挡土墙等）、排水措施（截水沟、排水沟等）和植被栽种措施等。相关工程措施应满足《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）、《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-2018）、《滑坡防治设计规范》（GB/T 38509-2020）、《坡面防护工程设计规范》（TCAGHP 027-2018）等标准规范要求。

5.5 配套建设

项目区内的相关配套设施（包括灌排设施、渠系建筑物、田间道路等）应满足《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-2018）等标准以及当地同行业工程建设标准要求，保证项目区有充足的浇灌水源，无积水存留，道路设施符合生活和生产要求。

5.6 复垦种植

5.6.1 苗木规格

苗木选择应根据项目地块立地条件科学确定适宜苗木种类，应选择 2 年以上

的苗木，高度一般不小于 100cm，并应满足根系完整、苗木健壮、顶芽饱满、无病虫害等特征，保证后期苗木的存活和快速成园成林，便于维持稳定的农用地利用状态。复垦为林地的优先考虑乡土树种和抗逆性能较好的树种。

5.6.2 种植密度

复垦为园地的，应根据果树品种、种植模式、树形及园地立地条件科学确定栽植密度，宜采用宽行密株的栽植方式，苗木株距一般为 200cm~400cm，便于果园通风透光。复垦为林地的，种植应适当密植，苗木株距一般为 200cm~300cm 为宜，林地定植密度应满足《造林技术规程》（GB/T 15776-2016）和《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求。

5.6.3 生产力水平

复垦为园地的，3—5 年后复垦区单位面积产量，达到周边地区同土地利用类型中等产量水平。复垦为林地的，3—5 年后，有林地郁闭度应高于 0.35。

5.7 管护利用

项目拆旧复垦后须树立标识牌和界桩等管护设施，防止项目范围内出现随意堆放垃圾或违法占用新建硬化地面、围墙和房屋建（构）筑物等行为。

拆旧复垦项目范围区内应实施管护措施以维持农用地长期稳定的利用状态。复垦后，应确定管护责任人，确保地块苗木应保持良好的生长状态，苗木成活率应达到 85%以上。

5.7.1 管护标识牌要求

拆旧复垦项目区内应树立明显的标识牌，公示项目管护的内容，应包括项目范围（竣工图和正射影像图）、项目简介、管护责任单位、管护责任人等信息。柱式标识牌颜色一般应为蓝底白字，尺寸不小于 120cm*100cm，下边缘离地高度一般为 70cm~120cm。标识牌和立柱在连接时，应保证安装方便、连接牢固、板面平整。管护标识牌版面和施工示例参考附录 3。

标识牌树立应根据项目面积和项目地块分布情况合理确定标识牌数量和设立位置，项目区所在每个自然村至少设立一个。

5.7.2 管护界桩要求

项目区四至范围和重要拐点处应树立管护界桩，界桩尺寸不小于 15cm*15cm*100cm，埋深不小于 50cm，外露一般不小于 20cm，界桩上标示红色

“拆旧复垦管护界桩”。界桩一般使用钢筋混凝土、塑钢等材质制成。管护界桩参考样式见附录 4。

5.7.3 管护要求

项目地块拆旧复垦后 3 年内，定期进行松土除草、浇水施肥、扶苗、除蔓等养护措施，同时要做好苗木的病虫兽害防治工作。发现苗木无法成活的，应及时进行补植。为加强管护强度，可套种不高于苗木的农作物如蔬菜、番薯和花生等，以保证苗木的快速生长和长期稳定存活。

6 复垦指标认定要求

复垦指标认定应满足现场施工质量要求和地类变更要求，地类变更要求包括地类认定要求和地块矢量数据图形规范性要求。

6.1 现场施工质量要求

工程实施应满足拆旧复垦建筑拆旧、土壤重构、土壤检测、坡面防护、配套建设、复垦种植和管护利用等环节标准规定。拆旧复垦质量自查清单见附录 2。

6.2 地类变更要求

6.2.1 地类认定要求

项目区范围地类应满足《广东省第三次全国国土调查技术实施细则》中园地或林地的认定标准（附录 5）且能够长期稳定维持农用地利用状态。涉及线状地物的认定，应根据线状地物调查规则确定（附录 6）。

6.2.2 地块矢量数据图形规范性要求

项目区范围内地块应满足变更为农用地的矢量数据图形规范性要求，地块应集中连片，不应存在碎片多边形。项目区范围内地块图形应规整方正，地块内不应存在尖锐角地块或不规则狭长型地块。具体要求如下：

(1) 项目范围内不存在碎片多边形。单个规整且连续地块面积应不小于 400m²（案例见图 1）。如果周边相连图斑地块为农用地的，地块面积应不小于 50m² 且与周边相连农用地连接处宽度应不小于 4m。

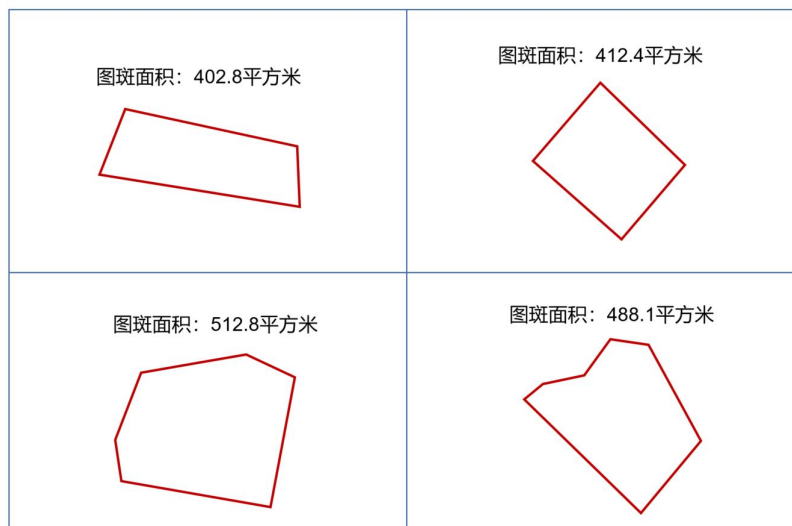


图 1 规整且连续地块示例

(2)项目范围内不应存在尖锐角地块，即地块内角度不允许小于 10 度；

(3)项目范围内地块整体或局部不应存在不规则狭长型地块。不规则狭长型地块指的是面积与周长的比值小于 0.2 或最窄处小于 4m 的地块。（狭长型地块案例见图 2 和图 3）；

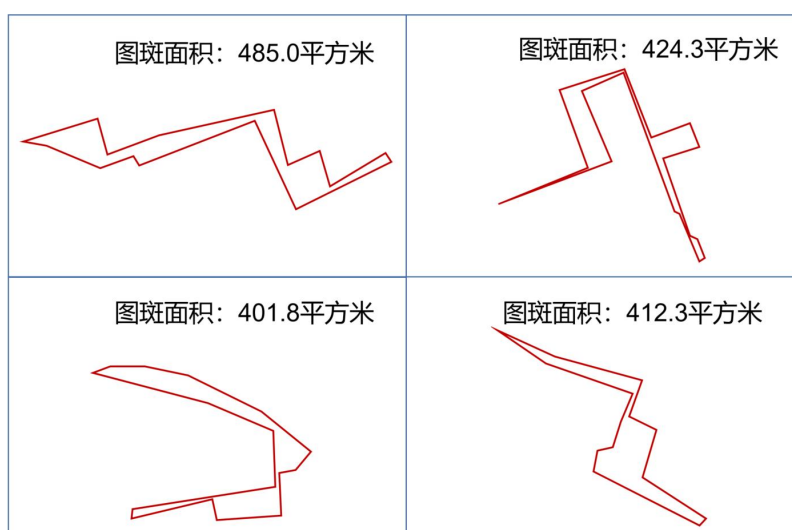


图 2 整体不规则狭长型地块示例

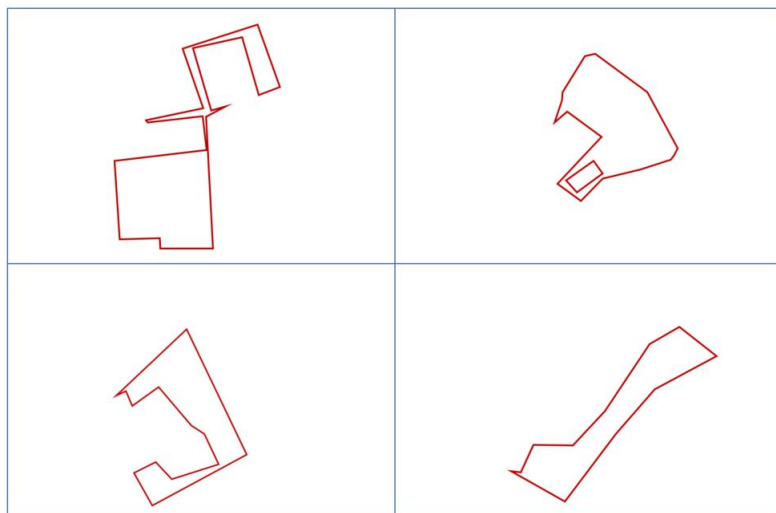


图3 局部不规则狭长型地块示例

备注：参考《国土变更调查县级数据库质量检查规则（试行）》（自然资源部（2021）371号附件3第21页）

6.3 认定复垦指标时应扣除面积的重点情形

(1) **【必要空间预留】**拆旧复垦项目区域内紧临住宅的，必须预留生产、生活和出行必要的空间，其中预留的道路和门前活动的空间宽度应不小于 1.0m，需扣除预留空间面积不纳入复垦指标面积计算；

(2) **【涉及线状地物的】**项目区范围涉及的铁路、公路、农村道路、林带、河流和沟渠等线状地物的，属于线状地物的范围应相应扣除，线状地物的范围的认定规则见附录 6（项目范围内以护路为目的单排行道树地块，扣除相应的树冠垂直投影面积）。项目区范围存在季节性河流的，应根据常水位扣除相应面积。项目范围内宽度超过 1m 的沟渠、道路的面积不纳入复垦指标面积计算。

(3) **【涉及点状地物的】**项目范围内存在坟墓、拜祭台、4m² 以上的水利设施或电力设施等地物的，其面积不纳入复垦指标面积计算；

(4) **【不符合政策实施要求的】**项目范围内存在原有耕地、连片树林和坑塘水面的。存在原有耕地和坑塘水面的，其现状面积不纳入复垦指标面积计算。存在原有连片树林的，认定复垦指标时，连片树林树冠垂直投影面积不纳入复垦指标面积计算（连片树林指的是 4 棵以上乔灌木或树冠形成投影面积超过 50m² 的树林）。

7 附录

附录 1：拆旧复垦质量控制标准

表 1 拆旧复垦质量控制标准

复垦方向		指标类型	基本指标	控制标准
园地	园地	地形	地面坡度/°	≤25
		土壤质量	有效土层厚度/cm	≥30
			土壤容重/(g/cm ³)	≤1.45
			土壤质地	砂土至壤质粘土
			砾石含量/%	≤15
			pH 值	5.5-8.0, 经专家论证后范围可适当放宽
			有机质/%	≥1
		配套设施	灌溉	达到当地各行业工程建设标准要求
			排水	
			道路	
		生产力水平	产量/(kg/hm ²)	三年后达到周边地区同等土地利用类型中等产量水平
林地	有林地	土壤质量	有效土层厚度/cm	≥30
			土壤容重/(g/cm ³)	≤1.5
			土壤质地	砂土至壤质粘土
			pH 值	5.0-8.0, 经专家论证后范围可适当放宽
			有机质/%	≥1
		配套设施	道路	达到当地各行业工程建设标准要求
		生产力水平	定植密度/(株/hm ²)	满足《造林作业设计规程》(LY/T 1607) 要求
			三年后郁闭度	≥0.35

参考来源：土地复垦质量控制标准 (TD/T 1036—2013)

附录 2：拆旧复垦项目质量自检清单

表 2 拆旧复垦项目质量自检清单

项目 环节	基本 指标	控制标准	是否 符合
建筑 拆旧	建筑 拆除	拆旧地块地上建（构）筑物、硬化地面以及地下 100cm 以内的基础设施已全部拆除	
	地表 清理	废石、碎料等建筑垃圾以及杂物已全部清除，清理后现场已无明显废弃杂物堆积	
		复垦为园地的地块砾石和瓦砾总含量不超过 15%，项目范围内地表（有效土层厚度内）的遗留土块、砾石和瓦砾直径是否小于 5cm	
土壤 重构	表土 剥离	表层优质土壤已剥离	
	土地 平整	土地平整后的地面不应存在明显高洼点，局部起伏高差应控制在 15cm 以内	
		复垦为园地的，土地平整后坡度不大于 25 度	
		保留的斜陡坡面已做好生态防护等相关工程措施	
	土壤 回覆	复垦为园地和林地的有效土层厚度大于 30cm	
土壤 检测	土壤 改良	已完成土壤改良并达到土壤质量标准	
	土壤 采样 要求	采样方法和数量符合土壤采样要求	
	土壤 质量 要求	复垦成园地或林地的表土层有机质、土壤容重、土壤质地、pH 值等质量控制指标已满足土地复垦质量控制标准	
		复垦成园地的，镉、汞、砷、铅、铬五项检测指标不超过《农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的农用地污染风险管制值。	
坡面 防护	坡面 防护	已按标准规范要求采取有效的生态防护工程措施对存在水土流失、土方坍塌和滑坡等风险的斜陡坡面进行治理	
配套 建设	配套 建设	项目区内的相关配套设施建设可以保证项目区有充足的浇灌水源，无积水存留，道路设施符合生活和生产要求	
复垦 种植	苗木 规格	苗木已采用 2 年以上的苗木，高度一般不小于 100cm，并且根系完整、苗木健壮、顶芽饱满、无病虫害	

项目 环节	基本 指标	控制标准	是否 符合
	种植 密度	复垦为园地的，苗木株距一般为 200cm~400cm	
		复垦为林地的，苗木株距一般为 200cm~300cm	
管护 利用	苗木 管护	苗木成活率应达到 85%以上	
	管护 标识 牌要 求	已按要求树立标识牌，项目区所在每个自然村至少设立一个	
	管护 界桩 要求	已按要求树立管护界桩	
复垦 指标 认定	现场 施工 质量 要求	满足拆旧复垦建筑拆旧、土壤重构、土壤检测、坡面防护、配套建设、复垦种植和管护利用等环节标准规定	
	地类 认定 要求	拆旧复垦后，地块满足园地或林地的认定标准	
	地块 矢量 数据 图形 规范 性要 求	项目范围内不存在碎片多边形	
		项目范围内不存在尖锐角地块	
		项目范围内地块整体或局部不存在不规则狭长型地块	
	不纳 入复 垦指 标面 积认 定的 重点 情形	预留的生产、生活和出行必要的空间不纳入复垦指标面积计算	
		宽度超过 1m 的沟渠、道路的不纳入复垦指标面积计算	
		坟墓、拜祭台、4m ² 以上的水利设施或电力设施等地物不纳入复垦指标面积计算	
		原有耕地、连片树林和坑塘水面不纳入复垦指标面积计算	

附录 3：管护标识牌参考样式

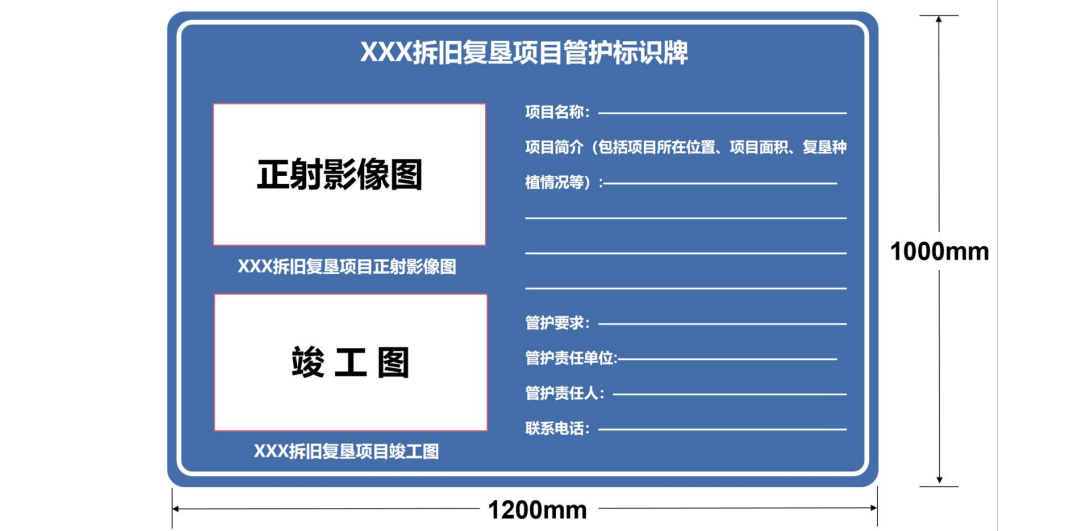


图 4 管护标识牌版面参考样式



图 5 管护标识牌施工参考样式

附录 4：管护界桩参考样式

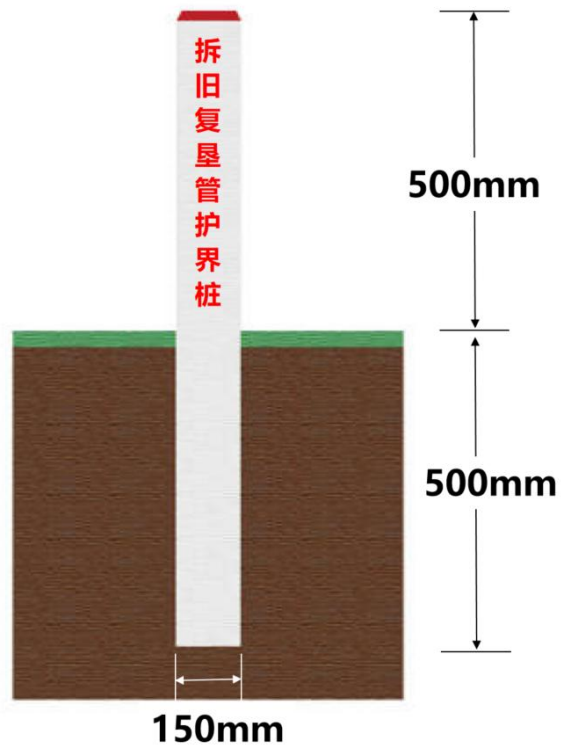


图 6 管护界桩参考样式

附录 5：园地或林地的认定标准

1 种植园用地（02）的认定

指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物，覆盖度大于 50%或每亩株数大于合理株数 70%的土地。包括用于育苗的土地。

（1）下列土地认定为种植园用地：

- 集约经营的种植果树、茶树、桑树、橡胶树，及其他园艺作物的土地，如种植可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等；
- 果农、果林间作或套种，以果树为主的土地；
- 园地中，直接为其服务的简易存储用地；
- 专门用于果树苗木培育的土地；
- 科研、教学建筑物（如教学、办公楼等）等建设用地范围以外的，种植果树直接用于科研、教学、试验基地的土地；
- 在林区范围内用于种植果树、茶树等的土地。

（2）下列土地不能认定为种植园用地：

- 果林间作以林为主的土地；
- 农民在自家庭院种植果树的土地；
- 具有钢架结构的玻璃（或 PC 板）连栋温室用地等工厂化采摘园；
- 采摘园、生态园、农家乐等园区中的旅游景点、餐饮、娱乐、体育、科普、住宿、会议等的用地。

1.1 果园（0201）的认定

指种植果树的园地。下列土地认定为果园：

- 集约经营的种植果树的土地；
- 果农、果林间作或套种，以果树为主的土地；
- 采摘园、观光园、生态园等非钢架结构的玻璃（或 PC 板）连栋温室的果品采摘场所用地；
- 科研、教学建筑物（如教学、办公楼等）等建设用地范围以外的，种植果树直接用于科研、教学、试验基地的土地。

其中：由耕地改为果园，但耕作层未被破坏的土地可认定为可调整果园

(0201K)。

1.2 茶园 (0202) 的认定

指种植茶树的园地。下列土地认定为茶园：

- 集约经营的种植茶树土地；
- 茶农间作、茶果间作、茶林间作，以种植茶树为主的土地。

其中：由耕地改为茶园，但耕作层未被破坏的土地可认定为可调整茶园 (0202K)。

1.3 橡胶园 (0203) 的认定

指种植橡胶树的园地。其中：由耕地改为橡胶园，但耕作层未被破坏的土地可认定为可调整橡胶园 (0203K)。

1.4 其他园地 (0204) 的认定

指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地。下列土地认定为其他园地：

- 集约经营的种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材、花卉等其他多年生作物的土地；
- 种植油茶的土地；
- 除林业苗圃以外，专门用于各种果树苗木等培育的苗圃。

其中：由耕地改为其他园地，但耕作层未被破坏的土地可认定为可调整其他园地 (0204K)。

2 林地 (03) 的认定

指生长乔木、竹类、灌木的土地，包括迹地，不包括沿海生长红树林的土地、森林沼泽、灌丛沼泽，城镇、村庄范围内的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林木，以及河流、沟渠的护堤林。

(1) 下列土地认定为林地：

1) 生长乔木、竹类、灌木的土地。包括天然林、人工林、飞播林的用地。

- 生长郁闭度大于等于 0.1 的乔木、竹类的土地；
- 生长覆盖度大于等于 40% 灌木的土地；
- 林木被采伐或火烧后未更新的土地；
- 未达到成林年限，且造林成活率等指标达到规定的未成林地；

● 固定用于林木育苗的土地。

2) 野生或粗放经营的核桃、板栗、柿子等干果果树的土地。

3) 科研、教学建筑物（如教学、办公楼等）等建设用地范围以外的，种植林木直接用于科研、教学、试验基地的土地。

4) 林地中，不以交通为主要目的集材道、运材道、林区防火道等的种植林木直接用于科研、教学、试验基地的土地。

5) 城镇村以外森林公园、自然保护区、地质公园、湿地公园、野生动物园、古生物遗址公园、地质遗址公园、郊野公园等中生长乔木、竹类、灌木等的土地。

6) 城镇村内部种植林木，不用于休憩、美化环境的土地。

7) 铁路、公路等建设用地具备征地手续，征地范围以外生长乔木、竹类、灌木并符合林地标准的土地。

8) 铁路、公路等建设用地没有征地手续，农村道路、沟渠等，其两侧毗邻防护行树以外生长乔木、竹类、灌木的土地。防护行树一般为 1 行，防护灌木林带一般为 1 行。

9) 林带覆盖的土地。

● 乔木林带，一般指乔木 2 行以上（含 2 行）且行距 ≤ 4 米，且连续面积大于等于 400 平方米。当乔木林带的缺损长度超过林带宽度 3 倍时，应视为两条林带，两平行林带的带距 ≤ 8 米时按片状乔木林调查；

● 灌木林带，一般指灌木 2 行以上（含 2 行）且行距 ≤ 2 米，且连续面积大于等于图上 400 平方米。当灌木林带的缺损长度超过林带宽度 3 倍时，应视为两条林带，两平行灌木林带的带距 ≤ 4 米时按片状灌木林调查。

10) 村庄周围用于防风的林地。

11) 农林、林果间作，以林为主的土地。

12) 草本植物、树木、灌木混合生长无法区分，且林木、灌木为主的土地。

(2) 下列土地不能认定为林地：

● 城镇内部种植树木用于休憩、美化环境及防护的绿化的土地。

● 林带一般为 1 行乔木或灌木的土地；

● 墓地中生长乔木、竹类、灌木的土地；

● 森林公园、自然保护区、地质公园、湿地公园、野生动物园、古生物遗

址公园、地质遗址公园、郊野公园等中间修建建（构）筑物的土地；

- 铁路、公路征地范围内的乔木、竹类、灌木等林地；
- 未征用的铁路、公路等建设用地以及农村道路、沟渠等，其两侧种植防护行树的土地；
- 为苗木培育服务必需的苗圃辅助生产用地，如管理和生活用房（办公室、宿舍、食堂、运动场、仓库、工具房、车库等）、道路等用地；
- 林木种子站、专门销售苗木场所、林木加工厂等经营性生产销售用地；
- 已经认定为红树林、森林沼泽、灌丛沼泽的土地。

2.1 乔木林地（0301）的认定

指乔木郁闭度 ≥ 0.2 的林地，不包括森林沼泽。

由耕地改为乔木林地，但耕作层未被破坏的土地可认定为可调整乔木林地（0301K）。

2.2 竹林地（0302）的认定

指生长竹类植物，郁闭度 ≥ 0.2 的林地。

由耕地改为竹林地，但耕作层未被破坏的土地可认定为可调整竹林地（0302K）。

2.3 灌木林地（0305）的认定

指灌木覆盖度 $\geq 40\%$ 的林地，不包括灌丛沼泽。

2.4 其他林地（0307）的认定

包括疏林地（树木郁闭度 ≥ 0.1 、 < 0.2 的林地）、未成林地、迹地、苗圃等林地。

下列土地认定为其他林地：

- 郁闭度大于等于 0.1，小于 0.2 的林地；
- 林木被采伐或火烧后未更新的土地；
- 固定用于林木育苗的土地；
- 未达到成林年限，且造林成活率等指标达到规定的未成林地。

其中，由耕地改为其他林地，但耕作层未被破坏的土地可认定为可调整其他林地（0307K）。

3 农村道路（1006）的认定

在农村范围内，南方宽度 ≥ 1.0 米、 ≤ 8 米，北方宽度 ≥ 2.0 米、 ≤ 8 米，用于村间、田间交通运输，并在国家公路网络体系之外，以服务于农村农业生产为主要用途的道路（含机耕道）。

（1）下列土地认定为农村道路：

● 在国家公路网络体系之外，南方宽度 ≥ 1.0 米、 ≤ 8.0 米，北方宽度 ≥ 2.0 米、 ≤ 8.0 米，用于村间、田间交通运输，以服务于农村农业生产为主要用途的道路（含机耕道）。包括其两侧的道沟和防护行树；

- 村与公路、田地等连接的道路；
- 用于农地田间管理、收获的道路；
- 牧民居住点到草场、草场到草场等之间的道路。

（2）下列土地不能确认为农村道路：

农村居民点内部的道路用地。

附录 6：线状地物调查规则

线性地物包括铁路、公路、农村道路、林带、河流和沟渠等。线性地物用图斑表示，被调查界线、权属界线分割的，按不同图斑调查上图。

线性地物只有在权属、坐落、宽度、走向、地类五类属性均基本一致的情况下，方可划分一个线性图斑。用地范围不确定的在建道路，暂不调查。

对调查为公路用地或铁路用地的图斑，提取公路或铁路的路面范围，按照单独图层方式录入国土调查数据库。对公路用地图斑，若道路有路肩则提取至路肩外缘，道路无路肩则提取至路面铺桩位置或路面硬化外缘（不含路堤（堑）边坡、道沟）；对铁路用地图斑，提取至铁路路肩外缘。对高架的公路、铁路提取垂直投影范围。

河流水面、铁路、公路、农村道路、沟渠等的边界确定原则具体内容如下。
(1) 河流水面

从河流的横断面看，主要有图 7、图 8 无堤和有堤两种类型。一般由河流水面、河滩、河堤构成。图 9 为河流两侧与成行的树木、耕地紧邻情形。

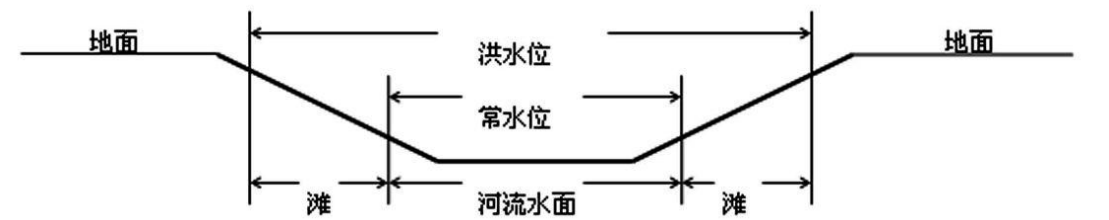


图 7

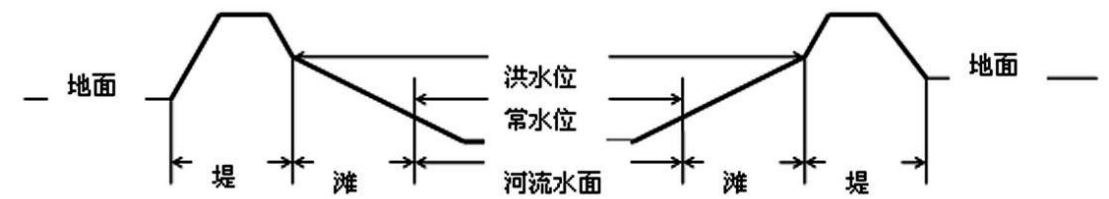


图 8

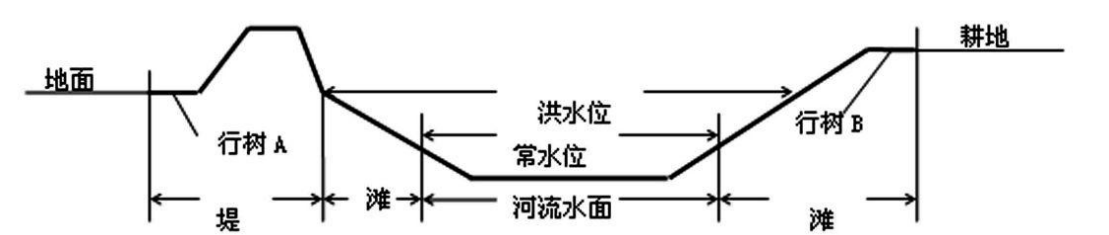


图 9

河流水面是按常水位线调绘或量测，若河流的常水位线与影像基本一致的，可按影像调绘；特殊情况下，可参照近期地形图等资料标绘常水位线。河流滩涂（内陆滩涂）是河流的常水位线与一般年份的洪水位线之间的区域，调查时，可按实地现状或在当地了解情况或向有关部门咨询调绘或标绘。

堤是人工修筑的常水位岸线以上的构筑物用地，可根据实地现状调绘或量测宽度。

- 季节性河流应以有水时的水位线按河流水面认定；
- 当滩涂不能够依比例尺调绘时，可综合到河流水面中；
- 对于人工修建（水泥结构）的主要用于挡水的堤，不能够依比例尺调绘时，可综合到内陆滩涂或河流水面中；
- 对于主要用于交通的堤，按水工建筑用地认定；
- 对于建在堤上的居民点，按居民点要求认定；
- 用于护堤的零星或成行的树木，可综合到堤中，否则按林带或林地认定。

（2）铁路、公路、农村道路

铁路、公路、农村道路类型相似，从横断面结构看，主要为有无路基、有无道沟（主要用于护路的沟）之分，见图 10 ~图 13，以铁路为例进行介绍。

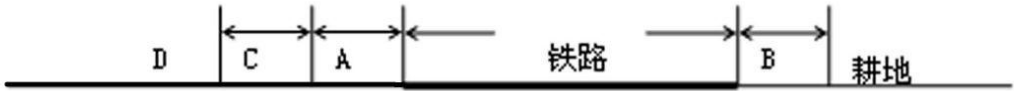


图 10

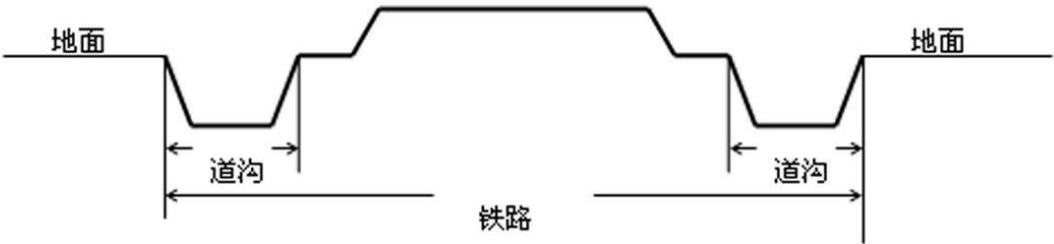


图 11

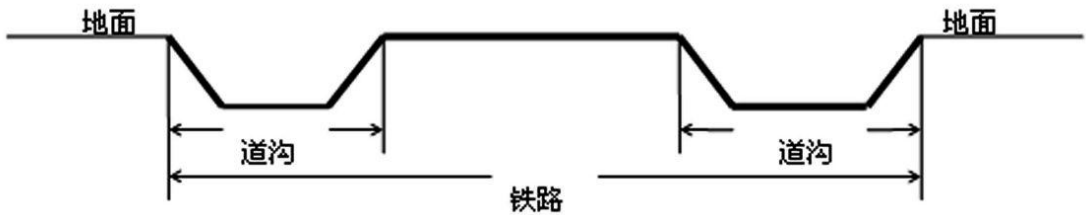


图 12

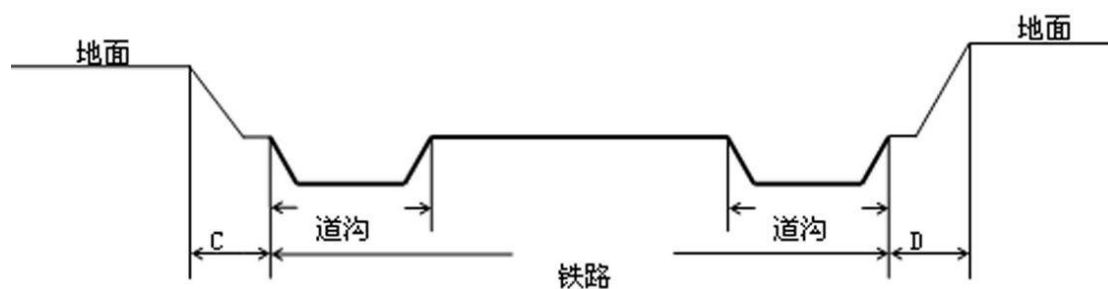


图 13

道路用地一般包括路基、道沟、护路行树等。道路范围界线按照实地现状进行调查，道路范围界线与审批界线不一致的，不得直接采用道路审批范围界线调查上图。

具体调绘或实地量测宽度时需注意的几个问题。

- 道路两侧以护路为目的行树（护路林），可综合到道路用地中，否则按林带或林地认定；
- 道路与耕地相邻时，一般调绘或量测到耕地边，不能够依比例尺上图的其他狭长地类，可综合到道路用地中；
- 道路与其他地类相邻时，不能够依比例尺调绘其他地类，综合到相邻地类中，不调绘到道路用地中；
- 道路和建设用地相邻时，道路与建设用地之间的零星空地归到建设用地中，不能调绘到道路中，使道路保持其应有的形状。

(3) 沟渠

沟渠包括渠槽、渠堤和护渠林带，如图 14，调绘时应根据沟渠的不同分别处理。

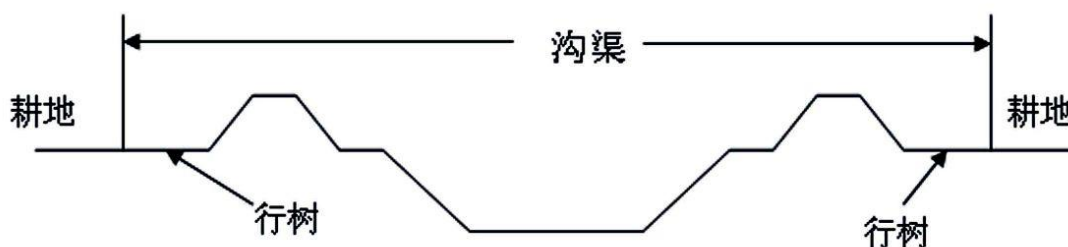


图 14

沟渠调绘或实地量测需注意的几个问题。

- 耕地中的沟渠一般调绘到耕地边缘，量测沟渠两边耕地到耕地间的距离；

- 当沟渠无堤时量测到渠槽边缘，如果沟渠边有树，应量测到树外侧耕地边缘；当沟渠有堤时，应量测到堤外侧坡脚处，如果堤边有树，应量测到树外侧耕地边缘；
- 当沟渠边为非耕地时，按沟渠含义调绘，保持沟渠应有的形状，其他不能够依比例尺调绘的零星地类归到非耕地中。

附录 7：不能纳入复垦指标交易的常见情形

1 工程实施不到位

(1) 未实施拆旧：项目区红线范围内仍保留有建（构）筑物，没有明显的实施拆旧工程施工痕迹。



(2) 拆旧不彻底：存在拆除不彻底的建（构）筑物，包括拆除不干净的墙根、建筑基础、硬化地面和其他水泥浇筑的建（构）筑物等。



(3)地表清理不彻底：项目地块中遗存较大的土块、砾石和瓦砾尚未清理干净。



(4)未实施坡面防护措施：项目地块坡度过大，存在水土流失、土方坍塌和滑坡等地灾风险。



2 后期管护不到位

(1)复垦效果较差：复垦范围内为荒草地、表土裸露未种植、种植密度过小、树苗瘦弱长势较差、树苗存活率低等问题。



(2)违法新建占用：项目范围存在新建占用情况，如新建住宅、棚房、地面硬化以及其他占用情况，难以监管并长期维持稳定的农用地利用状态。



3 不符合农用地地类变更要求

(1) 项目范围内地块面积过小：地块靠近房屋和农村道路，面积小于 50m^2 ，无法维持稳定的农用地利用状态。



(2) 项目范围内存在超过 1m 的农村道路和沟渠等线性地物。



(3)项目范围内存在坟墓、拜祭台、4m² 以上的水利设施或电力设施等地物。



4 不满足政策实施要求

(1) 项目区指标交易范围内存在原有连片树林。



(2) 项目区指标交易范围内存在原有坑塘水面。



(3) 项目区指标交易范围内存在原有耕地。

